

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-058	처분요구일자	2024-08-21
처 분 종 류	통보, 권고		
관 계 부 서	☐ 처(■팀), ☐ 처(●팀)		
제 목	구내영업 관리강화 필요		

지 적 내 용

1. 업무 개요

인천국제공항공사(이하 “공항공사”라 한다) 「직제규정」 및 「자산관리규정」에 따라 ☐처(●팀)는 구내영업제도를 운영하는 구내영업 관리부서이고, ☐처(■팀)는 카운터를 포함한 업무용 공간 임대기획 및 배정·운영을 담당하는 자산운용부서이다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

「공항시설법」 제26조 제3항에 따르면 공항시설관리권을 물권(物權)으로 규정하고 있고, 「공항시설법」 제56조 제6항 제1호에 미승인 영업행위는 금지행위로 규정되어 있다.

공항공사는 공항시설관리권에 근거 공항공사 「자산관리규정」 제8장에 따라 구내영업 제도를 운영하고 있으며, 구내영업 관리부서인 ☐처(●팀)가 「구내영업 관리 지침서」¹⁾로 구내영업의 승인 및 관리에 관한 세부적인 사항을 정하고 있다.

「자산관리규정」에 따르면 자산운용부서는 소관분야 시설에서 구내영업 승인을 받은 자가 구내영업승인조건에 부합하게 영업활동을 하는지 수시로 관리·감독하여야 하며, 승인받지 않은 자가 영업을 할 경우 이를 제지하거나 퇴거를 명하고 당해 영업기간 동안 발생한 부당이득을 회수할 수 있

1) 개정 2023. 4. 21., ☐처-1374호 「구내영업 관리 지침서」(운영 매뉴얼)

다.²⁾

「자산관리규정」에 따라□처(■팀)는 자산운용부서로 소관 업무용시설에서 구내영업의 승인을 받은 자의 영업활동에 대한 관리대책을 수립하고 수시로 관리·감독하여야 하며, 구내영업승인을 받지 않은 영업행위가 발생한 경우 퇴거명령 등을 진행하여야 한다.

구내영업 제도개선 및 지원업무를 담당³⁾하는 ○처(●팀)은 상업시설의 사업권운영 및 공항영업환경 변화 등을 정기적으로 점검하여 구내영업 승인필요사항 및 관리강화가 필요한 위험(미승인 영업행위)에 대한 통제강화 방안을 마련하여 「구내영업 관리 지침서」 등에 반영할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ㄱ카운터 물품인도 등 미승인 영업행위 발생

□처(■팀)는 2023. 9. 15. ○처(●팀)⁴⁾로부터 ㄱ카운터를 통한 A카드, B 등 물품인도 영업행위가 빈번하게 이뤄지고 있으므로 이에 대한 관리방안 마련을 요청받았고, 이에 따라 미승인 영업행위 발생위험이 높은 ㄱ카운터 임대차계약 특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)을 제정하여 2024년 업무용시설 계약부터 적용하였다.

또한, ○처(●팀)는 ㄱ카운터를 통한 프로모션(C 체험행사 물품인도)에 대하여 ○사업권 침해 등이 발생하였다고 단속협조⁵⁾를 □처(■팀)에 요청하였고, □처(■팀)는 업무용시설 임대차계약 일반조건 및 특수조건 제6조에 의거 위반 여행사카운터 계약자인 ◇◇에 문서⁶⁾로 1차 시정요구를 하였으며, ◇◇은 위반행위 시정을 완료하였다.

□처(■팀)는 특수조건 적용 후 미승인 영업행위 발생에 대하여 상시점

2) 「자산관리규정」 제63조(구내영업의 관리) 제1항, 제64조(구내영업의 승인 취소 등) 제2항

3) 「자산관리규정」 제4조 제1항 제4호 구내영업관리자: 직제에 의하여 구내영업 승인여부 판단, 구내영업료 부과기준 수립 등의 구내영업 제도개선 및 지원업무를 담당하는 부서의 장

4) ○처-3404호(2023. 9. 15.) ㄱ카운터를 통한 물품 인도 등 영업행위 관리요청

5) ○처-1971호(2024. 5. 13.) ㄱ카운터 미승인 영업행위 단속 협조 요청

6) □처-2618호(2024. 5. 14.) 인천국제공항 여객터미널 ㄱ 카운터 운영 시정조치 요청(1차)

검을 진행하여, 위반행위 발생 시 유선(상시), 메일(9건), 문서(4건)로 시정요구를 하였다. 그러나 여행사카운터 계약자 중 ○○, △△, ■■, ▲▲는 □처(■팀)의 [표 1]과 같은 시정요구에도 불구하고 2024. 6. 7.까지 위반행위 시정을 완료하지 않았다.

[표 1] ㄱ카운터 임대차계약 특수조건 위반사 시정요구 현황

업 체	날짜	수단	위반행위	시정기한	비 고
○○	2024. 1. 31.	메일	ㄱ카운터내 물품전달(ㄴ판매 등)	2024. 2. 28.	계도
	2024. 3. 11.	문서	ㄱ카운터내 물품전달(ㄴ판매 등)	2024. 3. 31.	1차 경고문서
	2024. 4. 29.	메일	ㄱ카운터내 물품전달(ㄴ판매 등)	2024. 5. 8.	
△△	2024. 3. 11.	문서	ㄱ카운터내 물품전달(ㄴ판매 등)	2024. 3. 31.	1차 경고문서
	2024. 4. 29.	메일	ㄱ카운터내 물품전달(ㄴ판매 등)	2024. 5. 8.	
■■	2024. 5. 10.	메일	ㄱ카운터내 물품전달(ㄷ, ㄹ대여)	2024. 5. 15.	
	2024. 5. 10.	문서	ㄱ카운터내 물품전달(ㄷ, ㄹ대여)	2024. 5. 19.	1차 경고문서
	2024. 5. 20.	메일	ㄱ카운터내 물품전달(ㄷ, ㄹ대여)	2024. 5. 31.	
▲▲	2024. 5. 10.	메일	ㄱ카운터내 물품전달(ㄷ, ㄹ대여)	2024. 5. 15.	
	2024. 5. 10.	문서	ㄱ카운터내 물품전달(ㄷ, ㄹ대여)	2024. 5. 19.	1차 경고문서

업무용시설인 ㄱ카운터는 여객의 편의를 위하여 자사승객 대상으로 여객 샌딩 또는 여행패스 전달 서비스 등을 허용하여 상업시설에 비하여 저렴한 임대료로 제공되는데, 계약조건과 달리 여행사카운터를 통한 ㄴ, ㄷ 등 물품인도 영업행위가 빈번하게 발생하고 있다.

□처(■팀)가 특수조건 제정 및 시정요구 등 단속을 진행하고 있음에도 불구하고 ㄱ카운터를 통한 위반행위가 지속되고 있어 위반행위의 정도가 중하거나 악의적 사업자에 대한 계약해지 및 손해배상 청구, 업무용시설 이용제한 등 관리 강화방안 강구가 필요하다.

나. 구내영업 관리 관련 영업환경 변화 등 정기적 점검절차 부재

○처(●팀)가 운영하고 있는 「구내영업 관리 지침서」 제9조 제1항에 따

르면, 구내영업료 부과 대상업은 지상조업사업, 항공기급유업, 항공유판매업, 식음료공급업, 라운지서비스업, 카드판매업, 기타 공항시설을 영업을 목적으로 임차하거나 사용하는 업(이하 “기타 영업행위”라 한다)이나, 같은 지침서 제10조 제2항의 업종별 영업요율은 지상조업, 항공기급유업, 항공유판매업, 식음료공급업, 라운지서비스업, 카드판매업으로 6개 업종으로 규정되어 있어, 기타 영업행위에 대한 업종별 부과하는 구내영업요율은 별도로 규정되어 있지 않으며 세부 내역은 [표 2]와 같다.

[표 2] 구내영업료 부과대상 및 부과업종별 영업요율

구내영업료 부과대상 ⁷⁾	업종별 영업요율 ⁸⁾
지상조업사업	2.0%
항공기급유업	4.0%
항공유판매업	0.91원/갤런
식음료공급업	7.7%
라운지서비스업	9.28%
카드판매업	매출액의 8.0% + 점용료
기타 영업행위	(영업요율 규정 없음)

2024년 현재 승인된 구내영업으로 구내영업료가 부과되는 업종은 지상조업사업, 항공기급유업, 항공유판매업, 식음료공급업, 라운지서비스업이며, 카드판매업은 2019년까지 승인내역이 있었으나 현재는 구내영업 신청 및 승인내역이 없고, 기타 영업행위는 승인내역은 있으나 직전년도 영업료 부과대상 업종의 인천공항 내 연매출 합산액이 30억 원 이하이거나 공항시설을 부수적으로 경미하게 사용하는 경우로 구내영업료 부과대상에서 제외 되어 운영되고 있다.

「구내영업 관리 지침서」에는 신규 업종이거나 기존업종의 특성변화(매출증대, 공항시설 사용규모 변화 등), 공항 영업환경 변화 등을 정기적으로 점검하여 적절하게 반영하는 절차를 규정하고 있지는 않다.

그러나 2019년부터 운영되고 있지 않은 카드판매업에 대한 제도운영 필요성 점검, 여행사카운터 등을 매개로 빈번하게 발생하는 물품인도 행위 중 상업시설 사업권 침해여부 및 여객편의 등을 고려 양성화가 가능한

7) 「구내영업 관리 지침서」 제9조 제1항 제1호 내지 7호

8) 「구내영업 관리 지침서」 제10조 제2항

부분 판단 등 제도운영과정에서의 영업환경변화에 대한 점검 및 문제점 개선조치가 정기적으로 진행될 필요성이 있다.

따라서 ○처(●팀)는 구내영업관리자로 운영과정에서 상업시설 사업권운영 및 공항 영업환경 변화 등을 점검하여 통제활동을 개선·강화할 수 있도록 「구내영업 관리 지침서」에 정기적 점검절차를 규정할 필요가 있다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

□처(■팀)는 특별한 의견을 제시하지 않았으며, ○처(●팀)는 영업구조 및 영업손익 파악, 사용료 부과 유사사례 확인 등이 어려운 기타영업행위 특성상 이에 대한 구내영업료 부과요율을 사전에 마련하는 것은 곤란하다는 의견을 제시하였다.

그러나 기타영업행위에 대한 요율은 사전에 마련하지 않더라도 구내영업제도 내 정기점검 절차규정 및 점검절차를 통한 기존업종 폐쇄나 신규업종 추가 등 운영과정에서의 영업환경변화에 대한 점검 및 개선조치를 강구할 필요성은 인정된다.

조치할 사항

① 사장(□처장)은 여행사카운터 관리강화 방안(계약해지, 손해배상청구, 업무용시설 이용제한 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② 사장(○처장)은 상업시설 사업권운영 및 공항 영업환경 변화 등을 점검하여 통제활동을 개선·강화할 수 있도록 「구내영업 관리 지침서」에 정기적 점검절차를 마련하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략